

一、单项选择题

1.D 【解析】选项A,减按1%的税率缴纳契税;选项B,房产赠与需要缴纳契税;选项C,承受荒山、荒地、荒滩土地使用权,并用于农、林、牧、渔业生产,免征契税,但是建设发电厂要按照规定计算缴纳契税。

2.C 【解析】职业经理人因任职或受雇取得的非货币性职工福利所得,应按照“工资薪金所得”计算缴纳个人所得税。

3.A 【解析】海洋石油企业缴纳的资源税归中央政府。

4.B 【解析】税务机关在调查税收违法案件时,经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准,可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。

5.A 【解析】选项A,在生产销售环节缴纳资源税。

6.A 【解析】选项B、C、D免征企业所得税。企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税:(1)花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植;(2)海水养殖、内陆养殖。

7.C 【解析】挂车按照货车税额的50%计算。车船税 $=50 \times 80 + 20 \times 80 \times 50\% = 4800$ (元)。

8.B 【解析】运往境外加工的货物,出境时已向海关报明,并在海关规定期限内复运进境的,应当以境外加工费、料件费、复运进境的运输及相关费用、保险费为基础审查确定完税价格。应缴纳的关税税额 $= (20+6) \times 10\% = 2.6$ (万元)。

9.D 【解析】提高税收透明度和确定性包括:数据统计分析、强制披露原则、转让定价同期资料、争端解决。

10.D 【解析】选项D,法定继承人通过继承承受土地、房屋权属的,免征契税。

11.A 【解析】对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。应纳车辆购置税 $= 11.3 \div 1.13 \times 10\% \times 50\% = 0.5$ (万元)。

12.D 【解析】个人领取的基本养老保险金,免征个人所得税。个人达到国家规定的退休年龄,领取的企业年金、职业年金,不并入综合所得,全额单独计算个人所得税;其中按月领取的,适用月度税率表计算纳税。2022年张某应缴纳的个人所得税 $= 800 \times 3\% \times 12 = 288$ (元)。

13.A 【解析】担任公司董事、监事,且不在公司任职受雇的,取得的董事费、监事费收入,按照“劳务报酬所得”征收个人所得税。但个人在公司(包括关联公司)任职、受雇,同时兼任董事、监事的,应将董事费、监事费与个人工资收入合并,统一按“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税。

14.D 【解析】特许权使用费所得,是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。

15.B 【解析】选项A,办公楼抵押的房产税纳税义务人为办公楼的所有人;选项C,厂房融资租赁的房产税纳税义务人为承租人;选项D,房屋产权出典的房产税的纳税义务人为承典人。

16.D 【解析】被清算企业的股东分得的剩余资产的金额,其中相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分,应确认为股息所得;剩余资产减除股息所得后的余额,超过或低于股东投资成本的部分,应确认为股东的投资转让所得或损失。转让所得 $= (600-500) - 400 \times 15\% = 40$ (万元)。

17.B 【解析】选项A错误,纳税人在税款缴纳期限内未缴纳税款,所以不符合无欠税证明开具的条件,不能开具无欠税证明;选项B正确,税务机关不予批准的延期纳税,从缴纳税款期限届满之次日起加收滞纳金;经批准的延期纳税,在批准的延期期限内免予加收滞纳金;选项C、D错误,延期期限最长不得超过3个月,同一笔税款不得滚动审批。

18.D 【解析】选项 A, 减征 40% 资源税; 选项 B、C, 减征 30% 资源税; 选项 D, 减征 20% 资源税。

19.D 【解析】选项 A、B, 电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车不属于消费税征收范围, 不征收消费税; 选项 C, 免征消费税; 选项 D, 自 2016 年 1 月 1 日起, 对铅蓄电池按 4% 的税率征收消费税。

20.B 【解析】自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 对二手车经销企业销售旧车, 减按 0.5% 的征收率征收增值税。纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的, 应当再开具征收率为 0.5% 的增值税专用发票。

21.A 【解析】选项 B、C、D 均属于现代服务。

22.D 【解析】选项 A、B, 对水力发电和火力发电贯流式(不含循环式)冷却取水按照实际发电量征收水资源税; 选项 C, 家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的不征收水资源税; 选项 D, 规定限额内的农业生产取用水, 免征水资源税, 超出限额部分, 照章纳税。

23.B 【解析】纳税义务人向海关提供有关资料后, 可以提出申请, 颠倒倒扣价格估价方法和计算价格估价方法的适用次序。

24.A 【解析】选项 A, 暂缓征收消费税; 选项 B、C, 以汽油、汽油组分调和生产的甲醇汽油、乙醇汽油属于消费税征税范围; 选项 D, 含铅汽油不属于消费税征税范围。

25.B 【解析】纳税人进口的应税消费品, 消费税纳税义务发生时间为报关进口的当天。

26.C 【解析】征税对象又称为课税对象、征税客体, 是指税法规定的对什么征税, 也是征纳税双方权利义务共同指向的客体或标的物, 是区别一种税与另一种税的重要标志。

二、多项选择题

1.ABC 【解析】选项 D, 属于地方政府固定收入。

2.AC 【解析】自 2017 年 1 月 1 日起, 企业可以选择按国(地区)别分别计算[即“分国(地区)不分项”], 或者不按国(地区)别汇总计算[即“不分国(地区)不分项”], 其来源于境外的应纳税所得额, 并按照有关规定分别计算其可抵免境外所得税税额和抵免限额。上述方式一经选择, 5 年内不得改变。

3.BC 【解析】选项 A, 专用铁路和铁路专用线占用耕地的, 按照当地适用税额缴纳耕地占用税; 选项 D, 免征耕地占用税。

4.BCD 【解析】可抵免的境外所得税税额, 是指居民个人取得境外所得, 依照该所得来源国(地区)税收法律应当缴纳且实际已经缴纳的所得税性质的税额。下列情形的境外所得税额不能抵免: (1) 按照境外所得税法律属于错缴或错征的境外所得税税额; (2) 按照与我国政府签订的避免双重征税协定以及内地与香港、澳门签订的避免双重征税安排(统称税收协定)规定不应征收的境外所得税税额; (3) 因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款; (4) 境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款; (5) 按照我国《个人所得税法》及其《实施条例》规定, 已经免税的境外所得负担的境外所得税税款。

5.ABD 【解析】选项 C, 水资源税试点实施办法由国务院规定, 报全国人民代表大会常务委员会备案。

6.ACD 【解析】选项 B, 增值税属于价外税, 不计入消费税计税依据中。

7.ABCD 【解析】企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中, 因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的, 可凭以下资料证实支出真实性后, 其支出允许税前扣除: (1) 无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (2) 相关业务活动的合同或者协议;

(3)采用非现金方式支付的付款凭证;(4)货物运输的证明资料;(5)货物入库、出库内部凭证(6)企业会计核算记录以及其他资料。其中,第(1)至(3)项为必备资料。

8.ABD 【解析】选项C,个人因离婚办理房屋产权过户手续,不征收个人所得税,但是之后再转让离婚析产房屋,取得的收入,办理过户手续,按“财产转让所得”缴纳个人所得税;选项D,离婚析产房屋的财产原值,为房屋初次购置全部原值和相关税费之和乘以转让者占房屋所有权的比例。

9.AD 【解析】选项B,因任职、受雇、履约等在中国境外提供劳务取得的所得,属于境外来源所得;选项C,将财产出租给承租人在中国境外使用而取得的所得,属于境外来源所得。

10.ABCD 【解析】房地产开发成本是指纳税人房地产开发项目实际发生的成本,包括土地的征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用等。

11.BD 【解析】选项B、D,电子烟、卷烟在批发环节计算应纳消费税;选项A、C,烟丝和雪茄烟在批发环节不征税。

12.BD 【解析】选项A,自产的自来水、自来水公司销售自来水,可以适用简易计税方法3%的征收率计算缴纳增值税,销售外购的瓶装水不属于此类;选项B、D,提供非学历教育服务、装卸搬运服务,可以适用简易计税方法;选项C,班车属于公共交通运输服务,可以适用简易计税方法;班车是指按固定路线、固定时间运营并在固定站点停靠的运送旅客的陆路运输服务。

13.BCD 【解析】选项A,销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费,以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费,不属于价外费用;选项B、C、D,价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。

14.AB 【解析】进口货物的收货人、出口货物的发货人、进出境物品的所有人,是关税的纳税义务人。进出口货物的收、发货人是依法取得对外贸易经营权,并进口或者出口货物的法人或者其他社会团体。进出境物品的所有人包括该物品的所有人和推定为所有人的人。一般情况下,对于携带进境的物品,推定其携带人为所有人;对分离运输的行李,推定相应的进出境旅客为所有人;对以邮递方式进境的物品,推定其收件人为所有人;以邮递或其他运输方式出境的物品,推定其寄件人或托运人为所有人。因此选项A、B正确。

15.ABCD 【解析】税务机关对公民作出2 000元以上(含本数)罚款或者对法人或者其他组织作出1万元以上(含本数)罚款的行政处罚之前,应当向当事人送达《税务行政处罚事项告知书》,告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚,并告知有要求举行听证的权利。

16.ABCD 【解析】城镇土地使用税的征税范围,包括在城市、县城、建制镇和工矿区的国家所有和集体所有的土地。

三、计算问答题

1.(1)李某享受的专项附加扣除及扣除标准为:

①3岁以下婴幼儿照护——每月2 000元的标准定额扣除;

②子女教育——每月2 000元的标准定额扣除;

③赡养老人——每月3 000元的标准定额扣除。(注:此知识点已根据最新知识点改编。)

(2)不并入李某的经营所得缴纳个人所得税。

利息、股息、红利所得应纳个人所得税=20×50%×20%=2(万元)=20 000(元)。

【提示】个人独资企业和合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利,不并入企业的收入,而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,按“利息、股息、红利所得”项目计算缴纳个人所得税。

(3)经营所得应纳个人所得税=[(2 000 000-1 200 000)×50%-60 000-2 000×12-2 000×12-3 000×12]×20%-10 500=40 700(元)。(注:此知识点已根据最新知识点改编。)

2.(1)从衰竭期矿山开采的矿产品,减征30%资源税。

业务(1)应缴纳资源税 $=0.5 \times 600 \times 3\% \times (1-30\%) + 1.5 \times 600 \times 3\% = 33.3$ (万元)。

(2)业务(2)应缴纳资源税 $= (500 - 200 \times 3\% \div 2\%) \times 2\% = 4$ (万元)。

(3)业务(3)应缴纳环境保护税 $= (2800 - 800) \times 5 = 10000$ (元) $= 1$ (万元)。

3.(1)业务(1)需要缴纳房产税,纳税单位和个人无租使用房管部门、免税单位、纳税单位的房产,由使用人按照房产余值代缴纳房产税。

2022年度应缴纳房产税 $= 8500 \times 10\% \times 2 \times (1-30\%) \times 1.2\% = 14.28$ (万元)。

(2)业务(2)房产税的纳税人为房产所有人商贸公司。

2022年度应缴纳房产税 $= 8500 \times 10\% \times 2 \times (1-30\%) \times 1.2\% \div 12 \times 4 + 174.4 \div (1+9\%) \times 12\% = 23.96$ (万元)。

(3)业务(3)房产税纳税人为商贸公司。

2022年度应缴纳房产税 $= 8500 \times 10\% \times 6 \times (1-30\%) \times 1.2\% = 42.84$ (万元)。

(4)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,增值税的纳税义务发生时间为收到预收款的当天。

(5)增值税进项税额准予抵扣。

理由:购入(租入)的固定资产、无形资产、不动产,同时兼有用于产生销项税额的项目和不产生销项税额的项目,准予全额抵扣进项税额。

4.(1)支付王某稿酬时应预扣预缴个人所得税 $= 1.5 \times 56\% \times 20\% = 0.168$ (万元)。

(2)转让住房A应缴纳个人所得税 $= (\text{转让收入} - \text{财产原值} - \text{合理税费}) \times 20\% = (100 - 1 - 70 - 0.7 - 10 - 5) \times 20\% = 2.66$ (万元)。

(3)自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。需满足以下条件

①纳税人出售和重新购买的住房应在同一城市范围内;

②出售自有住房的纳税人与新购住房之间须直接相关,应为新购住房产权人或产权人之一;

③出售现住房的时间,以纳税人出售住房时个人所得税完税时间为准

④出售重购需完成不动产权属变更登记,新购住房为新房的完成房屋交易合同备案。

(4)①全额退还已缴纳的个人所得税 $= 2.66$ (万元)。

理由:新房价格大于现住房价格时,缴纳的现住房价格转让的个人所得税可以全额退还。

②无须缴纳个人所得税。

理由:个人按规定领取的五险一金,免征个人所得税。

四、综合题

1.(1)业务(1)可以抵扣的进项税额 $= 100 \times 10\% = 10$ (万元)。

【提示】深加工可以按10%抵扣;鲜活肉蛋流通环节免税。

(2)业务(2)可以抵扣的进项税额 $= 60$ (万元)。

(3)业务(3)的销项税额 $= 120 \times 13\% = 15.6$ (万元)。

(4)业务(4)的销项税额 $= 150 \times 13\% = 19.5$ (万元)。

(5)业务(5)的销项税额 $= 200 \times 13\% = 26$ (万元)。

(6)业务(6)的销项税额 $= 180 \times 13\% = 23.4$ (万元)。

(7)业务(7)应转出的进项税额 $= 5$ (万元)。

(8)不得抵扣。理由:纳税人善意取得虚开的增值税专用发票,如能重新取得合法、有效的增值税专用发票,准许其抵扣进项税款;如不能重新取得合法、有效的增值税专用发票,不准其抵扣进项税款或追缴其已抵扣的进项税款。

(9)雇佣残疾人员的税收优惠:

增值税:纳税人安置残疾人应享受增值税即征即退优惠政策。(月最低工资标准的4倍)

月应退增值税额 $= \text{纳税人本月安置残疾人员人数} \times \text{本月月最低工资标准的4倍} = 50 \times 1600 \times 4 \div$

10 000=32(万元)。

企业所得税:企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

个人所得税:无。

【提示】残疾人员投资兴办或参与投资兴办个人独资企业和合伙企业的,残疾人员取得的经营所得,符合各省、自治区、直辖市人民政府规定的减征个人所得税条件的,经本人申请、主管税务机关审核批准,可按各省、自治区、直辖市人民政府规定减征的范围和幅度,减征个人所得税。

(10)6月份应缴纳的增值税= $(15.6+19.5+26+23.4)-(10+60-5)=19.5$ (万元)。

【提示】善意取得虚开发票,但无法换开发票的,进项税额27万元不得抵扣。应纳增值税不扣减即征即退的增值税。

(11)6月份应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加= $19.5 \times (7\%+3\%+2\%)=2.34$ (万元)。

2.(1)业务(1)销项税额= $2\,000 \times 0.5 \times (1-20\%) \times 13\%=104$ (万元)。

(2)需要在2023年3月缴纳增值税。

理由:采取赊销和分期收款方式销售货物的,增值税纳税义务发生时间为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。

业务(2)销项税额= $5\,000 \times 0.5 \times 13\%=325$ (万元)。

(3)不需要计算缴纳增值税。

理由:境内单位和个人向境外单位提供的完全在境外消费的无形资产(技术除外),免征增值税。

(4)免征增值税。

理由:纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。

(5)可抵扣进项税额= $195 \times (1-20\%)=156$ (万元)。

(6)应缴纳关税= $96 \times 10\%=9.6$ (万元)。

应缴纳进口环节增值税= $(96+9.6) \div (1-4\%) \times 13\%=110 \times 13\%=14.3$ (万元)。

应缴纳进口环节消费税= $110 \times 4\%=4.4$ (万元)。

(7)应缴纳契税= $1\,200 \times 3\%=36$ (万元)。

2023年应缴纳城镇土地使用税= $2\,000 \times 20 \div 12 \times 9=30\,000$ (元)=3(万元)。

(8)可抵扣进项税额= $156+14.3-60=110.3$ (万元)。

(9)向主管税务机关申报缴纳增值税= $104+325-110.3=318.7$ (万元)。

(10)应缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加= $318.7 \times 12\% \approx 38.24$ (万元)。